

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 129/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราขามสูงเนิน กับ

พวก

จำเลย

นายบรรจบ เจียรพันธ์พงษ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 307

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่เป็นสาระและเป็นการประวิงคดี จึงไม่รับ

จำเลยที่ 2 เห็นว่า จำเลยมีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 ที่จะผ่อนชำระเป็นรายปีได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาคำสั่งนั้นจึงขัดต่อโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมชำระหนี้ ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี คำประกันและจำนอง พร้อมดอกเบี้ย ที่ค้างชำระ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,210,127.92 บาทพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 2710 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 และ

ประกาศขายทอดตลาดจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอจัดการทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 ขอให้จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวและตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการทรัพย์สินต่อไป โจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนแล้ว ถึงวันนัดหมายโจทก์มาศาลส่วนจำเลยที่ 2 ไม่มา แต่ทนายจำเลยที่ 2 มอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่า จำเลยที่ 2 และทนายติดธุระสำคัญที่ต่างจังหวัดกลับมาไม่ทัน ศาลชั้นต้นสอบทนายโจทก์และพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ 2 แล้วมีคำสั่งอนุญาต ให้จำเลยที่ 2 ประกอบกิจการในที่ดินโฉนดเลขที่ 2700ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยให้จำเลยที่ 2 นำเงินรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าวมาวางศาลชำระหนี้ โจทก์ทุกวันต้นเดือน เดือนละ 180,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2534 เป็นต้นไป หากไม่วางเงินเดือนใดให้ขายทอดตลาด ทรัพย์สินดังกล่าวทันที และไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอเลื่อนคดีอีก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 3)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 307 เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำเงินรายได้จากอสังหาริมทรัพย์มาวางศาลเพื่อ ชำระหนี้แทนการขายทอดตลาด ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้อง ไต่สวนเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องอันเป็นผลดี แก่จำเลยที่ 2 อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 2 อีก ฎีกาของจำเลยที่ 2 ไม่

เป็นสาระแก่คดีอันควร ได้รับการวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 307 เป็น
ดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำเงินรายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์มาวางศาลเพื่อ ชำระหนี้แทนการขายทอดตลาด ได้ตามความเห็นสมควร
โดยไม่จำต้อง ใต้สวนเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องอันเป็นผลดี แก่จำเลย
ที่ 2 อยู่แล้ว จึงไม่จำต้อง ใต้สวนคำร้องของจำเลยที่ 2 อีก ฎีกาของจำเลยที่ 2 ไม่
เป็นสาระแก่คดีอันควร ได้รับการวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(สั่งเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชนชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>